

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

3216 *DECRETO 143/2026, de 4 de septiembre, por el que se acuerda la ejecución de la línea aérea/subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV, simple circuito, Santa Águeda-El Tablero 2, en la isla de Gran Canaria, promovido por la entidad Red Eléctrica de España, S.A.U., expediente AT23-015, y se ordena la modificación del planeamiento afectado.*

Visto que, mediante Orden n.º 221/2026, de 11 de junio, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, se declara de interés general el proyecto de ejecución de la línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV, simple circuito, Santa Águeda-El Tablero 2, conforme a lo establecido en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

Resultando que la presente actuación tiene por objeto la ejecución de la infraestructura denominada “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV, simple circuito, Santa Águeda-El Tablero”.

El objeto de este proyecto consiste en la construcción de una línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica, de simple circuito a 66 kV, con una longitud de 10,304 kilómetros (5,233 aéreos y 5,071 subterráneos), que conectará la subestación de Santa Águeda, situada en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas), con la subestación de El Tablero, sita en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas).

El tramo aéreo estará constituido por un circuito con conductor AL/AW HAWK, mientras que el tramo subterráneo se ejecutará con conductor RHZ1-RA+2OL(AS) 1x1000 KAl + H135 en las zonas de llegada a las posiciones GIS y con conductor RHE-RA+2OL 1x1000 KAl + H135 en el resto del trazado.

La línea parte de la subestación Santa Águeda y recorre inicialmente un tramo subterráneo por el sótano y el vial de acceso antes de abandonar el recinto y ascender por la ladera hasta el apoyo T-1, donde pasa a tipología aérea. Tras finalizar el tramo aéreo en el apoyo T-17, vuelve a ser subterránea y avanza por terrenos agrícolas, caminos sin asfaltar y un túnel bajo el ramal de unión de la carretera GC-500 con la autovía GC-1, tomando posteriormente varias calles urbanas (Mar de Azor, Mar de Azov y Avenida de la Unión Europea). A lo largo de este recorrido se instalan las cámaras de empalme CE-01, CE-02 y CE-03.

Posteriormente, la línea continúa atravesando el Barranco de la Tabaquera, bordeando hacia el norte el perímetro de la rotonda en la que confluyen la Avenida de la Unión Europea, la Avenida de Cristóbal Colón y la calle Dr. Agustín Millares Carlo, compactándose temporalmente con la línea a 66 kV El Tablero-Lomo Maspalomas en la Avenida Francisco Vega Monroy, cruzando bajo la GC-1 y alcanzando la CE-04.

Finalmente, discurre por las calles Chile y Cartago hasta entrar en la subestación El Tablero, donde accede al sótano y se conecta a los terminales GIS asignados.

Visto que se ha realizado el preceptivo trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas, con fecha 3 de enero de 2024.

Resultando que se ha efectuado el preceptivo trámite de audiencia a las corporaciones locales afectadas, al Cabildo Insular de Gran Canaria y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con fecha 15 de junio de 2026.

Visto que no se ha recibido respuesta del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ni del Cabildo de Gran Canaria a la remisión de la Orden n.º 221/2026 de Declaración de Interés General; no obstante, en el expediente consta informe municipal técnico desfavorable, de fecha 26 de enero de 2026, emitido en el seno del trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas previsto en el artículo 9 del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, el cual manifiesta, en relación a la autorización administrativa y declaración de utilidad pública del proyecto Santa Águeda-El Tablero 2, Subestación El Tablero, lo siguiente:

“En cuanto al trazado del tramo subterráneo propuesto que transcurre por suelo urbanizable y urbano afectando al viario municipal en la trama urbana residencial y turística se informa desfavorablemente”.

Visto el informe de la entidad Red Eléctrica de España, S.A.U., de fecha 30 de enero de 2026, en respuesta al informe respecto a la tramitación para la autorización administrativa del proyecto “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV, simple circuito, Santa Águeda-El Tablero 2, elaborado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Visto que, con fecha 3 de marzo de 2026, el Ayuntamiento remitió nuevo informe, en el que planteaba una alternativa municipal de trazado para el tramo de 66 kV, proponiendo que la línea discurriera por suelo rústico en lugar de afectar al viario urbano; en síntesis, manifiesta lo siguiente:

“Esta Oficina Técnica Municipal propone un trazado alternativo de la línea de Eléctrica 66 Kv S.E. Santa Águeda-S.E. El Tablero, ya que la línea propuesta por Red Eléctrica afecta al viario municipal en la trama urbana residencial y turística”.

Considerando que la alternativa municipal de soterramiento en suelo rústico no resulta viable conforme a la normativa aplicable, pues el soterramiento de líneas de transporte retribuable exige que el trazado discurra por suelo urbanizado y que esa característica figure expresamente en la planificación vigente. Por tanto, la propuesta no solo se separa de la configuración incluida en la planificación estatal, sino que tampoco se ajusta a las condiciones regulatorias invocadas para implantar una línea subterránea de transporte. En este contexto, procede mantener el proyecto Santa Águeda-El Tablero 2, Subestación El Tablero, sometido a autorización y continuar su tramitación, sin perjuicio de que, si persiste la discrepancia urbanística, se aplique el mecanismo previsto en la disposición adicional sexta de la citada Ley 11/1997: la decisión del Gobierno de Canarias sobre la ejecución puede prevalecer sobre el planeamiento, que deberá adaptarse en la primera modificación sustancial que se produzca.

A mayor abundamiento, únicamente se pueden soterrar aquellos tramos que discurren por zonas urbanas o urbanizables, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para

el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica que determina lo siguiente:

“Asimismo, para que una línea de transporte sea retribuida como soterrada deberá discurrir por suelo urbanizado y haber sido recogida expresamente con dicha característica en el instrumento de planificación de la red de transporte que se encuentre en vigor. Para la consideración de suelo urbanizado se estará a lo establecido en el texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio”.

Considerando, por tanto, con base en las consideraciones legales anteriormente expresadas, que la alternativa en soterrado planteada por este Ayuntamiento en zona rústica no es viable por no ajustarse a la normativa vigente de aplicación.

Resultando que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha 1 de abril de 2026, la Dirección General de Calidad Ambiental emitió la Resolución n.º 232/2026, por la que se formula el Informe de Impacto Ambiental del proyecto “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV, simple circuito, Santa Águeda-El Tablero”, que manifiesta:

“El proyecto «Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV Santa Águeda-El Tablero 2», en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), no producirá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan íntegramente las medidas previstas en el Documento Ambiental, en el Documento de Subsanción (DA2), en los informes sectoriales y en el anexo de la presente resolución”.

“El proyecto se emplaza en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana y su trazado atraviesa distintas categorías de suelo definidas por el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC 2022), aprobado definitivamente por anuncio de 5 de enero de 2023 (BOC n.º 13, de 19.1.2023).

De acuerdo con la cartografía insular, la línea proyectada intercepta las siguientes categorías:

- B.a.2 (alto o moderado valor natural y moderada aptitud agraria): aproximadamente 1.700 m del tramo aéreo, con afección directa limitada a 6 apoyos y sus accesos.
- B.a.3 (menor valor natural y escasa aptitud agraria): un único apoyo.
- B.b.3 (alta aptitud agraria con presencia de valores naturales): unos 600 m del tramo aéreo, con 2 apoyos.
- B.b.5 (aptitud agraria en desuso): aproximadamente 1.900 m del tramo aéreo, con 5 apoyos y sus accesos.

En todas estas categorías de suelo rústico, la afección permanente se circunscribe a la superficie estricta de ocupación de las cimentaciones y servidumbres de los apoyos, manteniéndose el uso agrario compatible en el resto del terreno, al tratarse de una infraestructura lineal elevada”.

La Resolución n.º 232/2026 fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias con fecha 21 de abril de 2026.

Vista propuesta del Director General de Energía de fecha 6 de agosto de 2026.

Visto que concurren razones justificadas de urgencia y excepcional interés que motivaron la declaración de interés general de las obras necesarias para la ejecución del referido proyecto y que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 6 bis, apartado 1, de la citada Ley 11/1997, de 2 de diciembre.

Entre estas razones se encuentran las siguientes:

Las actuaciones citadas se encuentran incluidas en “Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026”, aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de marzo de 2022 y publicada por Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de fecha 8 de abril de 2022 (BOE n.º 93, de 19.4.2022).

En relación con la garantía del suministro de energía, la normativa vigente vela por que todos los ciudadanos tengan acceso a dicho suministro en condiciones satisfactorias, garantizando que tal servicio cuente con los parámetros de calidad necesarios para que el usuario final pueda utilizar la energía en las condiciones adecuadas a sus necesidades o las de sus instalaciones, contribuyendo las instalaciones proyectadas a la consecución de tal objetivo por su contribución a la cobertura de la demanda.

Mediante Acuerdo de Gobierno, en la sesión celebrada el día 2 de octubre de 2023, se aprobó la declaración de emergencia energética en la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicha declaración tiene como objetivo promover la ejecución de las infraestructuras de transporte planificadas.

Con la ejecución de esta ampliación se favorece una mayor penetración de energías renovables en el sistema eléctrico, posibilitando así el cumplimiento de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Dicha ley establece que para 2030 se deberá lograr un 74% de generación eléctrica a partir de energías renovables y alcanzar el 100% en 2050, en consonancia con la Directiva 2012/27/UE.

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la planificación de las infraestructuras de transporte de energía eléctrica será realizada por la Administración General del Estado con la participación de las Comunidades Autónomas, teniendo carácter vinculante con las características técnicas que en la misma se definan.

Visto que el artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece que la planificación de las instalaciones de transporte que se ubiquen o discurran en cualquier clase y categoría de suelo deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones.

Asimismo, el artículo 96 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, establece que los Planes Insulares de Ordenación contendrán la determinación de las reservas de suelo necesarias

para actividades energéticas, considerando en su artículo 98 las infraestructuras de transporte eléctrico como sistema general y equipamiento estructurante de interés supramunicipal.

Las razones de índole energética expuestas previamente para la ejecución de las instalaciones proyectadas justifican el excepcional interés que aconseja el establecimiento de las instalaciones de transporte proyectadas, por lo que se considera justificado el interés general del proyecto y la utilización del procedimiento establecido en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, para su ejecución.

Considerando que el apartado 6 del artículo 6 bis de la citada Ley 11/1997, de 2 de diciembre, establece que en caso de detectarse disconformidad con el planeamiento, inexistencia de este, o ausencia de ordenación concreta aplicable al proyecto, se elevará dicho proyecto al Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o no su ejecución y, en el primer caso, precisará los términos de la ejecución y ordenará la Administración competente la adaptación del planeamiento correspondiente con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo.

Considerando que el citado pronunciamiento municipal, descrito previamente, pone de manifiesto una disconformidad del trazado propuesto con el planeamiento urbanístico aplicable, procede aplicar el régimen previsto en los apartados 5 y 6 del artículo 6 bis de la referida Ley 11/1997. En consecuencia, corresponde a la consejería competente en materia de energía valorar motivadamente la idoneidad de la ejecución del proyecto Santa Águeda-El Tablero 2, Subestación El Tablero, atendiendo a la afección territorial apreciada y a las razones de urgencia y excepcional interés que fundamentaron la declaración de interés general. Si dicha valoración fuera favorable, el proyecto deberá elevarse al Gobierno de Canarias para que decida sobre la procedencia de su ejecución y, en su caso, precise sus términos y ordene la adaptación del planeamiento correspondiente con ocasión de su primera modificación sustancial.

Considerando que el apartado 7 del citado artículo 6 bis especifica que el acuerdo favorable del Gobierno de Canarias legitimará por sí mismo la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los correspondientes proyectos de instalaciones de generación, transporte y distribución, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística.

Considerando que, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos podrán ser objeto de publicación cuando así lo aconsejen razones de interés público. En el presente caso, esas razones vienen dadas por la afección que tiene el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, sobre los planes territoriales o urbanísticos, que son disposiciones de carácter general y que, a su vez, también se publican en los diarios oficiales correspondientes.

En su virtud, y de conformidad con las disposiciones de general aplicación, a propuesta del Consejero Transición Ecológica y Energía, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 4 de septiembre de 2026,

RESUELVO:

Primero.- Acordar la ejecución de la línea aérea/subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV, simple circuito, Santa Águeda-El Tablero 2, en la isla de Gran Canaria,

promovido por la entidad Red Eléctrica de España, S.A.U., expediente AT23-015, conforme a la documentación que obra en la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Segundo.- Ordenar paralelamente la modificación del planeamiento urbanístico afectado con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo, respecto de todas aquellas determinaciones que resulten necesarias para la ejecución del proyecto objeto del presente Decreto.

Tercero.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, significando que, en caso de presentarse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el primero o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Dado en Canarias, a 4 de septiembre de 2026.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.

EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y ENERGÍA,
Mariano Hernández Zapata.